

001628

Resolución Directoral UGEL – T. N°

Tocache, 13 NOV. 2020

VISTOS:

INFORME N° 0011-2019-GRSM-DRE-UGEL-T/CPPADD, de fecha 02 de noviembre del 2020, derivado de la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios de Docentes de la Unidad de Gestión Educativa Local de la Provincia de Tocache, memorando N° 176 y demás documentos siendo un total de (04) folios útiles.

CONSIDERANDO:

Que en vía de coordinación y visto los documentos de referencia remitida a la comisión de Procesos administrativos Disciplinario de la Ugel Tocache, el mismo que contiene la denuncia Policial de fecha 05/12/2019, presentada por la señora Eulalia BERRIOS FLORES (26), realizada en la comisaria de Nuevo Progreso; quien denuncia por el presunto delito contra la Libertad sexual modalidad de tocamientos indebidos, en agravio de su menor hija de iniciales Y.H.S.B (10), sindicando como el presunto autor a la persona de CONDORI PANTIGOSO Lino Josué, quien es Director de la Institución Educativa N° 0468 del caserío Sitully donde estudia la indicada menor, conforme a los medios probatorios se tiene:

Copia certificada de denuncia Policial de fecha 05-12-2019.
Formato de nómina de matrícula – 2020, donde se puede evidenciar que la menor de iniciales Y.H.S.B (10), se encuentra matriculada en la IE N° 0468 – Situye.

El artículo 44 de LRM ha regulado la figura de las "Medidas preventivas", la cual se aplica cuando exista una denuncia administrativa o judicial contra algún profesor, por los presuntos delitos de violación contra la libertad sexual, hostigamiento sexual en agravio de un estudiante, apología del terrorismo, delitos de terrorismo y sus formas agravadas, delitos de corrupción de funcionarios, delitos de tráfico ilícito de drogas; así como por incurrir en actos de violencia que atenten contra los derechos fundamentales de la persona y contra el patrimonio, que impiden el normal funcionamiento de los servicios públicos, corresponderá al director de la institución educativa separar preventivamente a dicho profesor hasta la culminación del proceso disciplinario o judicial, según corresponda.

Mientras que el artículo 86.2 del Reglamento de la Ley de Reforma Magisterial5 precisó, entre otros, los supuestos en los cuales corresponderá al titular de la UGEL o DRE adoptará la medida de retiro del profesor, previa recomendación de la Comisión Permanente o Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios para Docentes. Atendiendo a ello, el artículo 29 de la Norma Técnica "Normas que regulan el proceso administrativo disciplinario para profesores en el Sector Público", recoge y consolida las disposiciones de la LRM y su Reglamento antes mencionadas sobre las medidas de separación preventiva y retiro.

Cabe precisar que los profesores que incurran en las referidas faltas, iniciado el proceso investigador previo al proceso administrativo disciplinario y en tanto estos no concluyan, serán retirados de la institución educativa.

EL ESCRITO PRESENTADO POR EL ADMINISTRADO.

Mediante escrito recepcionado con expediente SISGEDO N° 024950073, el administrado presenta apersonamiento y otros, argumentando lo siguiente:

Que, de conformidad con el inciso 1.2. del Título IV Principio del debido procedimiento del D.S. DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS, Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, y Ley de Reforma Magisterial y su **REGLAMENTO DE LA LEY DE REFORMA MAGISTERIAL D.S. N.º 004-2013-ED., RECURRO** a su digno despacho con la Finalidad de APERSONARME AL PRESENTE, OBJETANDO LOS HECHOS DE MATERIA DE INVESTIGACION, puesto con la misma pretendo muy respetuosamente se me exime de la responsabilidad en la presente causa.

Así mismo, manifiesta el administrado que la DENUNCIA POR MAS CALUMNIOSA Y MUY APRESURADA: Al respecto es obvio que la denuncia era muy apresurada y requería establecer aspectos más sólidos y objetivos de la supuesta realidad de estos hechos, ya que resulta una barbaridad que un profesional de mi edad caiga tan bajo para increparle a una menor tal actitud, de ser cierto esta afirmación, lógicamente señor estaríamos hablando de un potencial agresor, lo cual no va conmigo ni tengo esa conducta, pues como le manifiesto soy una persona feliz además tengo la preparación para trabajar con niños en educación primaria.

Por lo que debe investigarse, no tengo absolutamente denuncia alguna en mi contra, señor hay que ser claros y objetivos, la forma de que como se expresa la menor supuestamente agraviada quien refiere que le jaloneo fuerte el brazo diciendo palabras soeces, todos estos argumentos son puras fantasías de la menor que intentan perjudicar mi carrera profesional.

En justicia de lo descrito en la investigación que se sigue en mi contra en donde se me decide investigar por la comisión de la presunta Falta administrativa de Hostigamiento sexual, por cuanto mi persona jamás ha cometido los hechos que se intentan atribuir, más sin embargo en ese sentido se ha vulnerado el art. 22 de nuestra carta Magna que expresa: El trabajo es un deber y un derecho, es base del bienestar social y un medio de realización de la persona, por el cual manifiesta que, estando a la finalización del año escolar y estando de realizar los registros en el SIAGI., ruego a su despacho a que se investiguen los hechos sin tomar ninguna acción preventiva fin de no perjudicar a la I.E N° 0468 – Sitully y alumnos en general.

DE LOS DESCARGOS PRESENTADOS POR EL ADMINISTRADO.

Sobre el particular, el literal a), c) y f) del Art. 95° del Reglamento de la Ley de la Reforma, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2013-ED y modificado por el Decreto Supremo N° 007-2015-MINEDU, establece que: La Comisión Permanente o Comisión Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios para Docentes, ejerce con plena autonomía las funciones y atribuciones siguientes: "a) Calificar e investigar las denuncias que le sean remitidas. (...) c) Emitir Informe Preliminar sobre procedencia o no de instaurar proceso administrativo disciplinario. (...) f) Tipificar las faltas de acuerdo a la naturaleza de la acción y omisión."

"Año de la Universalización de la Salud"

- a. Por su parte la ley la Ley N° 29944 – Ley de Reforma Magisterial en su artículo 44° señala: «(...) La separación preventiva concluye al término del proceso administrativo o judicial correspondiente».
- b. En tanto el numeral 3 del artículo 86° del Reglamento de la Ley N° 29944, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2013-ED, establece lo siguiente:

«La medida de separación preventiva y el retiro culminan con la conclusión del proceso administrativo disciplinario o proceso judicial. **El período de tiempo que dure esta medida, no constituye sanción ni demérito. Las medidas de separación preventiva y retiro implican el alejamiento del profesor de cualquier institución educativa, siendo puesto a disposición del Equipo de Personal de la UGEL o DREL o la que haga sus veces, según corresponda, para realizar las labores que le sean asignadas, debiéndose asegurar que no ejerza funciones en las áreas pedagógicas o de gestión institucional.** Dichas medidas no comprenden la suspensión del pago de remuneraciones. Durante el periodo de la separación preventiva o retiro, el jefe o Especialista Administrativo de Personal de la instancia de Gestión Educativa Descentralizada, debe garantizar la prestación del servicio en la institución educativa» (Énfasis nuestro)".

Estando a la luz de las normas citadas en los párrafos precedentes, es posible determinar que el escrito presentado por el administrado deviene en improcedente, puesto que no se ha iniciado el acto administrativo que dispuso su separación preventiva; así mismo la separación Preventiva no constituye un acto impugnante, partiendo de las siguientes consideraciones:

- (i) No es una sanción o demérito.
- (ii) No es un acto definitivo que pone fin a la instancia.
- (iii) No impide la continuación del procedimiento administrativo disciplinario.
- (iv) No genera, de por sí, indefensión para la impugnante, en tanto éste tiene la oportunidad de interponer un recurso impugnativo contra la sanción que, de ser el caso, se le imponga".

El desconocimiento de cuestiones elementales de Derecho administrativo, vinculadas a las diferencias entre el acto administrativo, la actuaciones de trámite o las actuaciones de administración interna, pueden llevar a confusiones garrafales que generen expectativas ilusorias en quienes se ven involucrados en procedimientos administrativos disciplinarios, sean estos de carácter general o especial, como sucede aquí pues se trata de un procedimiento administrativo disciplinario en el ámbito del magisterio.

En este aspecto, la separación preventiva es una decisión cautelar administrativa permitida no solo al amparo de la legislación administrativo – especial en el ámbito magisterial sino a nivel de la legislación general administrativa ya que se entiende que la administración está asumiendo una decisión adelantada con el propósito de garantizar determinados bienes jurídicos que la conducta infractora pudiere subvertir con el paso del tiempo de modo continuado. Tal permisión, cabe indicarlo, no es capricho de la administración. Se halla resguardada por una poderosa habilitación jurídico – legal descrita prudencialmente por el legislador quien establece la limitación del derecho al trabajo dentro de un marco de razonabilidad y proporcionalidad al cual, dentro del marco de la figura de la libre configuración legislativa, se encuentra obligado a acatar en el Estado constitucional de Derecho.

Ahora bien, cabe indicar que siendo un acto de trámite no es susceptible de impugnarse antes del inicio del procedimiento administrativo disciplinario o en el tránsito del mismo por mandamiento expreso del legislador.

Que, estando a las normas antes glosadas y tomado en consideración que es un principio constitucional del Estado el interés superior del niño, niña y/o adolescente; deviene en justificado adoptar en el presente caso la medida de



separación preventiva a la denunciada, medida que resulta racional en tanto se trata de una situación temporal mientras dure el proceso administrativo disciplinario, periodo en el que inclusive podrá seguir percibiendo su remuneración mientras se encuentre a disposición de la UGEL – Tocache.

Que, consecuentemente, existiendo poder jurídico en conformidad al artículo 44 de la Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial, concordante con el artículo 86 del Decreto Supremo N° 04-2013-ED, la Directiva N° 019-2012-MINEDU/VMGI-OET, aprobada mediante Resolución Ministerial N° 519-2012-ED números 6.4.2, literal f), lo resuelto por el Tribunal Constitucional en el caso "Ley de Reforma Magisterial" numero 138, artículo 29 de la Resolución Vice Ministerial N° 0091-12015-MINEDU y en razón de los hechos denunciados.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Separar preventivamente del cargo al Profesor CONDORI PANTIGOSO Lino Josué, quien viene laborando en la Institución Educativa N° 0468 Sitully – Distrito de Nuevo Progreso, a partir de la fecha de la válida notificación de la presente resolución, hasta que culmine el proceso administrativo disciplinario, poniéndose a la referida docente a disposición de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache, de conformidad a los fundamentos expuestos.

ARTÍCULO SEGUNDO: DISPONER que el Jefe de Recursos Humanos de la UGEL Tocache, designe al profesor CONDORI PANTIGOSO Lino Josué, quien es profesor de la Institución Educativa N° 0468 Sitully – Distrito de Nuevo Progreso, a realizar labor administrativa en la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache.

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR en modo y plazo de ley al profesor CONDORI PANTIGOSO Lino Josué, quien viene laborando en la Institución Educativa N° 0468 - Sitully – Distrito de Nuevo Progreso, la presente resolución.



REGISTRESE, PUBLÍQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

Lic. WALTER A. SANTIBÁÑEZ BERNADO
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL
TOCACHE

WASB/D-UGEL-T
JFF/Sec. Téc